

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2306/2533

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

โจทก์

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับพวก

จำเลย

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 127)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน
จำนวน 97,023.28 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์
จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 22420 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวขายทอดตลาดมาชำระ ถ้าไม่พอให้ยึดทรัพย์สิน
อื่นของจำเลยทั้งสองขายทอดตลาดมาชำระจนครบ ต่อมาโจทก์อ้างว่า จำเลยทั้งสอง
ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาและศาลชั้นต้นมีคำสั่งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตาม
คำขอของโจทก์แล้ว โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองออกขายทอด
ตลาดชำระหนี้แก่โจทก์แล้วไม่พอชำระ จำเลยทั้งสองยังคงเป็นหนี้โจทก์คิดเพียงถึง
วันที่ 4 มีนาคม 2529 เป็นเงิน 36,498.65 บาท โจทก์ยื่นคำแถลงขออายัดบรรดา
เงินได้ของจำเลยที่ 1 ที่จะได้รับจากรัฐสภาเพื่อนำมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบหลาย

ครั้ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตครั้งสุดท้ายโจทก์ยื่นคำร้องอ้างว่าจำเลยที่ 1 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา มีรายได้จากเงินประจำตำแหน่ง เงินค่ารับรองค่าที่พัก และอื่น ๆ เป็นเงินประมาณเดือนละ 20,000 บาท ขออายัดเงินได้ของจำเลยที่ 1 ซึ่งพึงจะได้รับจากรัฐสภาเพื่อนำมาชำระหนี้โจทก์เดือนละ 5,000 บาท จนกว่าจะชำระหนี้โจทก์ครบถ้วน ศาลชั้นต้นสั่งว่าโจทก์ได้ร้องโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันมาก่อนหน้านี้สองครั้งและศาลได้มีคำสั่งไปแล้ว คำร้องของโจทก์จึงเป็นร้องซ้ำ ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นออกหมายอายัดเงินจำนวนเดือนละ 5,000 บาท ไปยังรัฐสภาให้ส่งเงินมายังศาลชั้นต้นเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 1 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106,121)อนึ่ง ศาลชั้นต้นมีหนังสืออายัดเงินสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่ 1 มาถึงประธานรัฐสภาให้ส่งเงินรายได้ของจำเลยที่ 1 เดือนละ 5,000 บาท ไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว (อันดับ 128)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการส่งเงินรายได้ของจำเลยที่ 1 เดือนละ 5,000 บาท ไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ก่อนในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการส่งเงินรายได้ของจำเลยที่ 1 เดือนละ 5,000 บาท ไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ก่อนในระหว่างฎีกา

(ปรีชา ธนानันท์-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ